

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 144/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายประสิทธิ์ อารยะเชวง กับพวก

จำเลย

นางสาวจินดา อารยะเชวง ผู้ขอประกัน

ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106

ความว่า ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2533 ไว้ บัดนี้ผู้ร้องไม่ประสงค์จะประกันตัวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา จึงขอถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ, 357, 83

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ให้จำคุก 2 ปี ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน และข้อหาสืบทางพิจารณาของจำเลยที่ 1 มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 รับของโจรเฉพาะทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องรายการที่ 1 ถึงที่ 7 จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 2 ปีกรณีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุก 1 ปี 4 เดือนนอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2533 โดยมีนางสาวจินดาอารยะเชวง ผู้ร้องเป็นผู้ขอประกัน (สำนวน ฎรการ อันดับ 27)

ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนฎรการ อันดับ 28)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวได้

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>